



ANALISTA DOS TRIBUNAIS
NESTOR TAVORA
DIREITO PROCESSUAL PENAL
AULA 2

ROTEIRO DE AULA

(finalizando) TEMA: INQUÉRITO POLICIAL

Sumário

3- Características do IP

- 3.8- Procedimento dispensável
- 3.9 – Procedimento oficial

4- Valor probatório do inquérito policial

- 4.2 elementos de investigação x elementos de prova
- 4.3- Elementos migratórios
- 4.4 – Destino dos autos do IP

5 – Vícios ou irregularidades

- 5.1 – Conceito
- 5.2 – Consequências:

6- Prazo do inquérito policial

7- atribuição/"competência"

8. Incomunicabilidade dentro do inquérito policial

9-Indiciamento

10. Procedimento:

- 10.1- 1ª Etapa- início do inquérito policial-

3- Características do IP

3.8-Procedimento dispensável

- O inquérito é prescindível para o processo penal
- Qualquer outra fonte de investigação idônea (inquéritos não policiais) pode gerar os elementos necessários para o processo penal, não necessita ser através do inquérito
- A deflagração do processo independe da prévia elaboração do inquérito
- Para Henrique Hoffmann, o IP é indispensável, pois a regra é que a ação penal seja lastreada em IP, sendo que as situações de promoção de demanda penal sem IP são excepcionais (posição minoritária)
- Inquéritos não policiais:
 - São aqueles presididos por autoridades distintas da polícia judiciária
 - Inquérito parlamentar (conduzido pela CPI)
 - ele é encaminhado ao MP e analisado em caráter de urgência (art. 3º, Lei 10.001/00)
 - Inquérito militar (foco nas infrações orientadas pelos arts. 9º e 10 do CPM)
 - ele tem por objeto as infrações militares, sendo conduzido por membro da correspondente instituição militar
 - Quanto aos membros da magistratura, a investigação é conduzida pelo tribunal competente (o relator delibera sobre a continuidade da investigação)
 - art. 33 da LC 35/79
 - STF ADI 5.331-MG
 - Quanto aos membros do MP, a investigação é conduzida pela procuradoria geral (procurador gerar é provocado para designar membro da instituição para encampar a investigação)
 - art. 18, p.u, LC 75/93 e art. 41, p.u Lei 8625/93
 - Demais autoridades com foro por prerrogativa de função
 - De acordo com o STF (inq. 2411), é necessário prévia deliberação do Tribunal competente
 - O STJ trilha caminho oposto, já que inexistente previsão na CF de tal exigência
 - Inquérito ministerial (PIC)
 - Procedimento investigativo criminal
 - Segundo o STF, o MP pode presidir investigação criminal (não pode inquérito policial), que conviverá harmonicamente com a investigação policial (STF RE 593.727, inf. 785)
 - Teoria dos poderes implícitos: não há regulação expressa quanto à investigação pelo MP, mas tendo em vista seu poder de processar, implicitamente são dadas todas as ferramentas para que se concretize esse poder (dentre as ferramentas, está o poder de investigar) □ adotada pelo STF (HC 91.661; caso Mc Culloock x Maryland, 1819)

-Art. 129, I da CF/88 (decorrência implícita desse poder)

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;”

-O membro do MP que presidiu o PIC pode atuar na fase processual (pode ajuizar a ação criminal) – não há suspeição ou impedimento para atuação na fase processual (entendimento do STF calcado na súmula 234 do STJ)

“Súmula 234/STJ - A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.”

Advertência: logo, não falamos na figura do promotor das garantias

-obs. 3 Posição minoritária – de acordo com Luiz Flávio Borges Dúrsio, a investigação conduzida pelo MP merece os seguintes pontos de atenção:

□ Vale lembrar que inexistente lei federal regulando a investigação do MP (principal crítica) - Temos as resoluções 181 e 183 do CNMP

Para o STF a regulação do IP nos arts 4º ao 23 do CPP inspiram a investigação do MP

□ Outra crítica é o risco de aglutinação de funções, podendo retirar da autoridade o equilíbrio necessário para o atuar na fase processual

- Fiscalização/ Controle: de acordo com o STF, a investigação conduzida pelo MP deve ser informada ao judiciário, o que é ratificado pela exegese do art. 3º-B, IV do CPP (ADI 6298, 6299, 6300, 6305): o Poder Judiciário é provocado quanto a prorrogação do prazo, bem como nas hipóteses de cláusula de reserva de jurisdição (STF ADI 2943, 3309, 3318, 7175, 7176)

Advertência: procedimentos investigativos existentes anteriormente devem ser comunicados ao juiz natural, tendo-se o prazo de 90 dias, a partir da publicação da decisão em sede de controle de constitucionalidade

3.9 – Procedimento oficial

- O IP segue a oficialidade, sendo presidido pela autoridade policial, leia-se, o delegado (art. 2º da Lei 12.830/013 c/c art. 144 da CF)

4- Valor probatório do inquérito policial

- O valor é relativo, servindo de base para o ajuizamento da ação (bem como ao ANPP) ou para adoção de medidas cautelares. Todavia o IP não servirá sozinho para sustentar eventual condenação, já que os seus elementos foram produzidos de maneira inquisitiva (art. 155 do CPP)
- O sujeito não pode ser condenado com base, exclusivamente, no IP, visto que os elementos colhidos no IP foram extraídos de maneira inquisitiva (sem contraditório e ampla defesa)

- O IP serve de base para o ajuizamento da demanda e permite a adoção de medidas cautelares no transcorrer da persecução penal

4.2 elementos de investigação x elementos de prova

- Segundo Fauzi Hassan, os elementos de investigação são colhidos na fase investigativa, normalmente de forma inquisitiva e vão contribuir para a proposta da demanda ou para a adoção de medidas cautelares, bem como para a propositura do ANPP, mas não se prestando isoladamente a justificar uma condenação, diante da exegese do art. 155, caput do CPP
- Já os elementos de prova são usualmente produzidos perante o juiz competente (princípio da imediatidade), respeitando o contraditório e a ampla defesa. Logo, podem lastrear eventual condenação
- Vale lembrar que para absolver poderemos nos valer exclusivamente do IP (elementos de investigação)

4.3- Elementos migratórios:

- São aqueles extraídos do IP e que migram ao processo, podendo lastrear uma eventual sentença, inclusive condenatória
- art. 155 do CPP
- Provas irrepetíveis: são aquelas de fácil perecimento e que dificilmente podem ser refeitas na fase processual. Ex. exame de alcoolemia
 - Usualmente são determinadas pela própria autoridade investigante
- Provas cautelares: são aquelas justificadas pelo binômio necessidade e urgência, normalmente contando com deliberação judicial. Ex. interceptação telefônica e captação ambiental (lei 9296/96) – normalmente estão dentro da cláusula de reversa de jurisdição
- Advertência: quando tais elementos migram ao processo, devem ser submetidos ao contraditório e ampla defesa, mesmo que postergados
- Incidente de produção antecipada de provas: é instaurado perante o juiz (das garantias), com a intervenção das futuras partes do processo, assim como o respeito ao contraditório e a ampla defesa. Ex. depoimento sem dano (Lei 13.431/17)
- Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

4.4 – Destino dos autos do IP

- De acordo com o art. 12 do CPP, quando o titular da ação se vale do IP na formação da opinião delitiva, o IP acompanhará a inicial acusatória.
- Os §§3º e 4º do art. 3º-C do CPP, regulando o juiz das garantias, averbam que a matéria de competência do juiz das garantias não migra para a fase processual, salvo os elementos tidos como migratórios pelo art. 155 do CPP (provas irrepetíveis, medidas de obtenção e antecipação de prova)
- Com o julgamento pelo STF das ADIs, os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias serão remetidos ao juiz da instrução – prevalência do art. 12 do CPP
- Ou seja, nada mudou

5 – Vícios ou irregularidades

5.1 – Conceito

- São os defeitos provenientes do descumprimento da lei ou dos princípios constitucionais
- Parte da doutrina defendia a tese de que as nulidades estavam reservadas para a fase processual, e no IP teríamos meros vícios ou irregularidades
- Atualmente se o delegado obstar que o advogado acompanhe o suspeito no momento da oitiva, aquele ato é nulo, em conformidade com o art. 7º, XXI, Lei 8906/64

5.2 – Consequências:

a) Os vícios que comprometem a pretensão de eficiência podem justificar a Avocatória: o chefe de polícia poderá avocar a investigação, mediante despacho motivado do Chefe de polícia, designando outro delegado para assumir/presidir o IP (art. 2º, §4º da Lei 12.830/13)

- Advertência: a avocatória ainda pode ocorrer por motivo de interesse público
- A doutrina majoritária afasta o princípio do delegado natural
- Parte da doutrina defende o princípio do delegado natural, já que o afastamento da autoridade investigante depende da avocatória -que é medida excepcional- com os correspondentes protocolos formais – por todos, Paulo Sumariva (posição minoritária)

b) Para os tribunais superiores, como regra, os vícios do inquérito não têm o condão de nulificar o processo criminal deflagrado futuramente, visto ser procedimento dispensável

- Os vícios estão adstritos ao próprio IP (endoprocedimentais)
- Todavia, se os vícios comprometem a integralidade da investigação, a inicial estará desprovida de justa causa, devendo ser rejeitada (art. 395, III do CPP). Contudo, sendo recebida, o processo deflagrado é nulo

6- Prazo do inquérito policial

➤ Delegado estadual

○ Suspeito preso

- 10 dias (art. 10 do CPP) para conclusão do IP
- obs. de acordo com o §2º, do art. 3º-B do CPP, admitimos a prorrogação por até mais 15 dias mediante deliberação do juiz das garantias, por força de provocação do delegado, ouvindo-se o MP
- de acordo com o STF, após julgamento das ADIs é possível que o juiz delibere por outras prorrogações, mesmo sem previsão legal, considerando a estrita necessidade. Ademais, a perda do prazo não ocasiona a imediata revogação da prisão, sendo o juiz instado a se manifestar e avaliar os motivos ensejadores

○ Suspeito solto

- 30 dias (prorrogáveis pelo tempo e pelas vezes necessárias, pressupondo provocação do delegado e deliberação do juiz, ouvindo-se o MP) para conclusão do IP
- Não há especificação quanto ao tempo ou a quantidade de prorrogações, cabendo ao juiz deliberar diante da provocação do delegado
- o MP deve ser ouvido, conforme entendimento da doutrina e mesmo que silente o CPP
- Art. 10 do CPP

“Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

§ 1º A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente.

§ 2º No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas.

§ 3º Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz.”

➤ Delegado federal

○ Suspeito preso

- 15 dias (prorrogáveis por + 15 dias)
- Deliberado pelo juiz diante da provocação do delegado
- art. 66, Lei 5.010/66

○ Suspeito solto

- 30 dias (prorrogáveis)

- Não há especificação quanto ao tempo ou a quantidade de prorrogações, cabendo ao juiz deliberar diante da provocação do delegado

Advertência: quando o suspeito está solto, os delegados estadual e federal são orientados pelo mesmo prazo, qual seja, 30 dias, prorrogáveis pelo tempo e pelas vezes que forem necessárias (art. 10, 3º do CPP)

Bloco 3

➤ Tráfico de drogas (art. 51, p.u da Lei 11343/06)

- **Suspeito preso**
 - 30 dias (duplicáveis por + 30 dias)
- **Suspeito solto**
 - 90 dias (duplicáveis por + 90 dias)
- Advertência: pressupomos deliberação do juiz, ouvindo o MP, mediante provocação do delegado

➤ Crimes contra a economia popular (art. 10, §1º da Lei 1521/51)

- 10 dias, sendo que o legislador **não fez diferenciação entre suspeito preso ou solto**, bem como não tratou de prorrogação

➤ Crimes militares (IPM)

- Suspeito **preso** – 20 dias
- Suspeito **solto** – 40 dias + 20 dias, desde que não estejam concluídos exames ou periciais já iniciadas, bem como havendo necessidade de diligência indispensável para elucidação dos fatos (art. 20, caput e §1º do CPPM)

➤ Contagem

- Suspeito **preso** – vem prevalecendo, de forma mais moderna, que o dia da prisão entra na contagem, em analogia ao que ocorre com o §8º do art. 2º da Lei 7960/89
- Sujeito **solto** – o prazo é processual, de forma que o primeiro dia não é computado (art. 798 do CPP)

➤ Influência da prisão temporária

- De acordo com a doutrina, uma vez decretada a prisão temporária, o seu prazo serve de parâmetro para o tempo da investigação (interfere no cômputo para a conclusão do IP)

7- atribuição/ “competência”

➤ Conceito

- É a quantidade de poder conferido em lei a determinada autoridade, delimitando a sua margem de atuação
- A competência é vista como medida da jurisdição, sendo inerente a atuação dos juízes e tribunais

➤ CrITÉRIOS definidores

- a) **CrITÉrio territorial:** a atribuição é definida pela circunscrição da consumação da infração

Obs. A circunscrição é a delimitação territorial da atuação do delegado

Obs.2. quando em uma mesma comarca temos mais de uma circunscrição, estão dispensadas as precatórias entre delegados (art. 22 do CPP)

- b) **CrITÉrio material:** teremos delegacias especializadas na apuração de determinado tipo de infração. Ex. delegacia de homicídios

Obs. O art. 144 da CF indica a atribuição da PF e da polícia dos estados

Obs.2 o dispositivo constitucional (art. 144, I, §1º, I) autoriza que a PF investigue crimes estaduais, que recomendam investigação uniforme, por sua repercussão em mais de um estado ou internacional. A matéria foi regulada pela lei 10.446/02

Obs.3 a atuação da PF não afasta a atividade da polícia dos estados na apuração do delito

Obs.4 o art. 1º da lei 10.446/02 não exauriu a matéria, logo o Ministro da Justiça poderá autorizar a atuação da PF na apuração de outros crimes estaduais, desde que recomendem apuração uniforme pela repercussão em mais de um estado ou internacional

- c) **CrITÉrio pessoal** – por ele a atribuição da polícia é fixada em razão da figura da vítima. Ex. delegacia da mulher; delegacia do idoso; delegacia do turista

8. Incomunicabilidade dentro do inquérito policial

- Tratava-se da possibilidade de que o preso, durante o IP, não tivesse contato com terceiros, pressupondo decisão judicial motivada, prazo de três dias e manutenção do acesso do advogado (art. 21 do CPP)

Bloco 4

➤ Requisitos (cumulativos)

- Ordem judicial motivada
- Advertência: o delegado não era legitimado a determinar a incomunicabilidade
- Prazo de 3 dias

- A incomunicabilidade não foi recepcionada pela CF/88
- Não há incomunicabilidade no Brasil
- O art. 21 do CPP não foi recepcionado pela CF/88 (art. 136, §3º, IV da CF não admite a incomunicabilidade até mesmo no estado de defesa) – revogação tácita
- Inexiste incomunicabilidade no regime disciplinar diferenciado (RDD –art. 52 e ss da Lei 7.210/84 -LEP)
 - as visitas são quinzenais, por 2 horas, limitada a 2 pessoas da família, sem contato físico ou passagem de objetos. Sendo terceira pessoa, é necessário ordem judicial (art. 52, II, da lei 7210/84)

“CPP- Art. 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir.

Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de três dias, será decretada por despacho fundamentado do Juiz, a requerimento da autoridade policial, ou do órgão do Ministério Público, respeitado, em qualquer hipótese, o disposto no artigo 89, inciso III, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 4.215, de 27 de abril de 1963) “

“CF/88 - Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

I - restrições aos direitos de:

- a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;
- b) sigilo de correspondência;
- c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;

II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.

§ 2º O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

§ 3º Na vigência do estado de defesa:

I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial;

II - a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação;

III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário;

IV - é vedada a incomunicabilidade do preso.

§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.

§ 5º Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco dias.

§ 6º O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de dez dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa.

§ 7º Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa.”

9-Indiciamento

- Art. 2º da Lei 12.830/13

“Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.

§ 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais.

§ 2º Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.

§ 4º O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação.

§ 5º A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado.

§ 6º O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.”

- Não se fala em réu no inquérito
- Indiciado é a pessoa em face de quem as investigações convergem
- Indiciamento: convergência da investigação em face de determinada pessoa
- Conceito: indiciar significa convergir a investigação em face de determinada pessoa, ultrapassando a mera possibilidade para uma análise mais robusta de probabilidade
- Legitimidade: no âmbito do IP, o indiciamento é ato privativo do delegado em que se promoverá uma análise técnico jurídica, sinalizando os indícios de autoria, da materialidade e das circunstâncias em que a infração foi praticada (art. 2º, §6 da lei 12.830/13) – o delegado não se submete a requisição do MP ou do juiz +segundo a doutrina, o indiciamento deve ocorrer assim que possível, normalmente após a oitiva do suspeito

- Momento: não há na lei o indicativo quanto ao momento para a realização do indiciamento. Todavia, a nossa doutrina sugere que o indiciamento ocorra assim que possível, notadamente após a oitiva do sujeito
 - se o investigado teve uma prisão cautelar decretada, bem como outa medida pessoal, presume-se que está indiciado
 - sendo o IP um procedimento dispensável, o indiciamento segue o mesmo racional. Logo, o sujeito pode ser denunciado sem ter sido previamente indiciado
 - aquele que é réu em processo criminal não será indiciado ou investigado pelo mesmo fato, já que caracterizaria uma dupla persecução penal. Logo, o IP deve ser trancado por HC (art. 648, I do CPP)
 - o indiciamento não vincula o MP. Logo, pessoas indicadas podem não ser processadas. Em outro giro, um sujeito não indiciado pode ser denunciado

- Requisitos: é necessário despacho motivado, em análise técnico jurídica, apontando os indícios de autoria, da materialidade e das circunstâncias da infração - art. 2º, §6º da lei 12830/13

- Classificação:
 - Indiciamento direto: é aquele promovido na presença do suspeito
 - Indiciamento indireto: é aquele realizado quando o suspeito não está presente
 - Indiciamento coercitivo: é aquele que deriva da autuação em flagrante
 - Indiciamento complexo: é aquele cabível quando o sujeito goza de foro por prerrogativa de função, afinal, cabe ao tribunal competente promover a prévia deliberação pela admissibilidade da investigação (STF Inq 2411)

Bloco 5

- afastamento do funcionário público
 - De acordo com o art. 17-D da lei 9613/98, o indiciamento do funcionário público que se vale da função para lavar dinheiro, provoca o correspondente afastamento das atividades
 - O STF declaração a previsão como inconstitucional, afinal o afastamento depende de ordem judicial (STF ADI 4911-DF)
 - O afastamento funcional é regulamentado como medida cautelar pessoal, dentro da cláusula de reserva de jurisdição (art. 319, VI do CPP)

- “menor”:
 - O CPP considerava como “menores” as pessoas entre 18 e 21 anos incompletos, que eram enquadradas pela legislação civil da época como relativamente capazes
 - Atualmente, resta concluir que o art. 15 do CPP está tacitamente revogado (art. 5º, CC)
 - Subsiste o curador para o doente mental, uma vez instaurado o incidente de insanidade (art. 149, §2º c/c art. 3º B, XIII, ambos do CPP)

- Limitações

- os membros do MP não serão indiciados pela polícia judiciária (art. 41, II da Lei 8625/92)
- os magistrados não serão indiciados pela polícia judiciária (art. 3, p.u, da LC 35/79)
- para as autoridades com foro por prerrogativa, teremos a prévia deliberação do tribunal competente (STF Inq 2411)
- trata-se de indiciamento complexo
- STJ tem precedente em sentido contrário, dispensando a prévia deliberação de tribunal competente, por ausência de prévia previsão constitucional
- na elaboração do TCO (termo circunstanciado de ocorrência) não teremos indiciamento, por força da simplicidade que orienta a elaboração do TCO (art. 69 da Lei 9099/95)

- Desindiciamento

- Conceito: significa a reversão do indiciamento, com o reapontamento da investigação diante do contexto do que ficou apurado
- o desindiciamento não se confunde com o arquivamento do IP, afinal o delegado não possui atribuição para arquivar a investigação (art. 17 do CPP)
- Modalidades (classificação)
 - a) desindiciamento voluntário- é aquele promovido pela autoridade policial no curso da investigação
 - b) desindiciamento coacto – é aquele decorrente do trancamento do IP, em face de HC impetrado com esta finalidade
- Usualmente caberá ao juiz das garantias o julgamento do HC (art. 3º-B, IX do CPP)

10. Procedimento:

10.1- 1ª Etapa- início do inquérito policial- Portaria

- Obs. o juiz das garantias deve ser informado sobre a instauração de toda e qualquer investigação (art. 3º-B, IV do CPP)
- o IP é iniciado por portaria
- Portaria: Trata-se de peça escrita que dá início ao IP
- A investigação é iniciada por uma portaria
- Conteúdo:
 - Fato a ser apurado
 - Supostos envolvidos
 - Diligências que devem ser cumpridas
 - Desfecho – determinação de instauração da investigação
- Substituição: Algumas peças podem dispensar a portaria (funcionam como portaria)
 - Auto de flagrante

- Requisição de instauração de IP enviada pelo MP